



Nr. 119 Kabinettsitzung im Reichstagsgebäude. 11. Juli 1925, 17 Uhr

R 43 I/1403 , Bl. 314 f.

Anwesend: Luther, Schiele, Neuhaus, Brauns, Frenken, Geßler, Graf v. Kanitz; StS Kempner, Fischer, Zweigert, Sautter, Weismann; MinR Offermann, Werner; Rittmeister Planck; Protokoll: RegR Wienstein.

Beginn: 17:00

[Tagesordnung]

1. Amnestie.
2. Verfassungsfeier.
3. Mitteilungen des Herrn Reichskanzlers.

1. Amnestie.

Ministerialrat Werner trug den Sachverhalt vor¹.

Der *Reichsminister der Justiz* führte aus, daß die Deutschnationalen nach seiner Empfindung in der Bewilligung der Amnestie sehr weit gehen und einem Straferlaß auch dann zustimmen würden, wenn der noch nicht verbüßte Straferlaß eine Zuchthausstrafe sei.

Der *Reichskanzler* warf die grundsätzliche Frage auf, ob es richtig sei, die Amnestieangelegenheit noch vor den Sommerferien² zu verhandeln. Nach seiner Ansicht könne die Regierung die Amnestierung der Delikte gemäß § 92 Ziffer 1 des Strafgesetzbuches³ allenfalls noch tragen, in einen Straferlaß von Zuchthausstrafe könne sie jedoch nicht einwilligen. Im übrigen müsse genau festgelegt werden, wie weit die einzelnen Parteien gehen wollten. Insbesondere müsse festgestellt werden, wie der Entwurf beschaffen sein müsse, dem die Sozialdemokratie wenigstens in der Schlußabstim-

¹ Über Mitteilungen Werners vermerkte Wienstein am 10. 7.: Die Verhandlungen des Abg. Kahl mit der SPD (vgl. Anm. 3 zu Dok. Nr. 115) seien nunmehr zum Abschluß gekommen. Die SPD habe angeregt, den Regierungsentwurf (s. Dok. Nr. 97, dort bes. Anm. 2) wie folgt zu ergänzen:

„a) Die Delikte gemäß § 92 Ziffer 1 StGB (Landesverrat) sollten in den Entwurf aufgenommen werden,

b) der in § 1 vorgesehene Straferlaß sollte insofern weiter gefaßt werden, als er auch dann eintreten solle, wenn der noch nicht verbüßte Straferlaß eine Zuchthausstrafe sei, und zwar eine zweijährige Zuchthausstrafe oder zweijähriges Gefängnis (im Entwurf ist einjährige Festungshaft oder einjähriges Gefängnis vorgesehen).“

Außerdem habe sich die SPD damit einverstanden erklärt, „daß das Reichsjustizministerium die zu a) und b) gewünschten Abänderungen nicht in seinen Referentenentwurf aufnehme; sie sei der Auffassung, daß der Reichsrat und Reichstag diese Abänderungen vornehmen würden.“ Werner habe noch hinzugefügt: „Geheimrat Kahl stehe auf dem Standpunkt, daß die Deutschnationalen die von den Sozialdemokraten gewünschten Änderungen des Referentenentwurfs hinnehmen würden. Auch das Zentrum würde dem Amnestieentwurf in der Endabstimmung zustimmen, wie Geheimrat Kahl aus einer Besprechung mit Mitgliedern des Zentrums glaube entnehmen zu können.“ (R 43 I/1242 , S. 445 f.).

² Der RT geht am 12. 8. in die Ferien, sein Wiederezusammentritt erfolgt am 20.11.25.

³ Zum Text s. Anm. 3 zu Dok. Nr. 97.

mung zustimmen würde. Bei den Ausschußverhandlungen⁴ dürfe sich die Regierung keinesfalls die Führung aus der Hand nehmen lassen; deshalb müsse die Haltung der Regierungsparteien einwandfrei feststehen.

Der *Reichsarbeitsminister* und der *Reichswehrminister* vertraten im wesentlichen dieselbe Auffassung.

Das *Kabinett beschloß*, daß der Reichsminister der Justiz zunächst mit den Abgeordneten Hermann Müller und Landsberg Fühlung nehmen und sodann den Reichskanzler benachrichtigen solle⁵.

2. Verfassungsfeier.

Staatssekretär *Zweigert* teilte mit, daß dieses Mal nur eine offizielle Verfassungsfeier, und zwar im Reichstag stattfinden solle. Der Reichspräsident werde an der Feier teilnehmen, die auch Musikvorträge enthalten solle. Die Festrede solle Jarres halten. Das Hoch auf das in der Deutschen Republik geeinigte deutsche Volk solle der Herr Reichskanzler ausbringen, daran solle sich das Deutschlandlied anschließen; zum Schluß werde der Reichspräsident die Front der Ehrenkompagnie abschreiten. Aus Zeitungen habe er gehört, daß das Reichsbanner „Schwarz-Rot-Gold“ große Kundgebungen aus Anlaß der Verfassungsfeier plane⁶.

Das Kabinett nahm diese Mitteilungen zur Kenntnis.

3. Mitteilungen des Herrn Reichskanzlers.

Der *Reichskanzler* machte kurz Mitteilung von dem voraussichtlichen Arbeitsplan des Reichstages in der nächsten Zeit und führte aus, daß voraussichtlich am Mittwoch, dem 15. Juli, vormittags eine Ministerbesprechung über die deutsche Antwortnote zur Sicherheitsfrage stattfinden werde⁷.

Das Kabinett nahm diese Mitteilungen zur Kenntnis.

⁴ S. Anm. 13 zu Dok. Nr. 121.

⁵ Aufzeichnungen hierzu nicht in den Akten der Rkei. Zum Fortgang s. Dok. Nr. 121, P. 8.

⁶ Lt. Pressemeldungen über die am 11. 8. im Plenarsaal des RT stattfindende Feierstunde wird die Festrede von Prof. Platz (Bonn) gehalten. RK Luther nimmt das Wort zu einer kurzen Ansprache, in der er die vom Parlament geleistete Arbeit würdigt und auf die bevorstehenden schwierigen Aufgaben in der auswärtigen Politik hinweist („Tägliche Rundschau“, 11.8.25).

⁷ S. Dok. Nr. 123.

Zitierhinweis

Nr. 119 Kabinettsitzung im Reichstagsgebäude. 11. Juli 1925, 17 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Die Kabinette Luther I und II, bearb. von Karl-Heinz Minuth, 1977, S. 415–417 (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und von Michael Hollmann für das Bundesarchiv).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/lut-D119>